

【附件一】法定獨立分割可行性研究報告書

依據《公寓大廈管理條例》第 53 條、第 31 條規定編制 | 專案編號：FY-SPLIT-2026-A2

【專案核心宗旨】本報告書專為台中市沙鹿區「富宇大境（A2 區，共 6 戶透天別墅）」全體區分所有權人編制。針對現行與「富宇大地」六區合併共 241 戶之治理體系進行深度穿透分析。結論明確確立：富宇大境基於出入地緣獨立、生活垃圾自理、水電排污物理邊界獨立，完全合於《公寓大廈管理條例》第 53 條集居地區管理分流之客觀要件；並建請管理委員會協助提請「區分所有權人會議」依第 31 條特別決議通過變更規約管理範圍，以促成雙贏自治。

專案標的	富宇大境（A2 區）透天別墅（沙鹿區龍社路 593、595、597、599、601、603 號，共 6 戶）
現行管轄體系	富宇大地社區管理委員會（六區合併：A1, A2, B1, B2, C1, C2 共 241 戶）
核心推動法規	《公寓大廈管理條例》第 53 條（集居地區分流準用）、第 31 條（規約管理範圍變更決議）
關鍵獨立事實	A2 大境面臨龍社路公有計畫道路獨立出入，生活垃圾自行門前等候免費公車型垃圾車，水電排污獨立
建請移交公款	新光銀行 A2 大境定存專單 NT\$ 220,231 元 + 富宇交屋管理基金 NT\$ 60,000 元（合計逾 28 萬元）
專案報告人	廖倫豪（社區治理諮詢・A17 區權人）

【執行摘要：富宇大境獨立分割核心結論】

- 1. **出入交通完全獨立**：A2 大境 6 戶門牌面臨公有計畫道路龍社路，出入交通直接銜接市區幹道，絕不途經富宇大地內部私設巷道（如 642 巷等），地緣出入無共用牽絆。
- 2. **生活公設完全非依賴**：大境住戶生活廢棄物均於門前等候市府免費清潔隊清運，完全未使用大社區內部收費子母車；水電與排污系統各自獨立自理，不依賴大社區機電設施。
- 3. **專款定存單獨立立卷**：新光銀行專戶已將「A2 大境定存」獨立開單為 NT\$ 220,231 元專單保管，連同建商交屋基金 6 萬元，建請大會同意專案撥交大境公庫專戶。
- 4. **創造社區互利雙贏**：分割後大社區減少垃圾子母車負荷與物業巡查負擔，大境 6 戶實質負擔大幅減輕，兼顧大社區 235 戶原有公共基金穩定，達成互信雙贏！

第壹章：專案緣起與六區合併現況體檢

1.1 社區歷史演進與六區合併背景

富宇大地社區最初係由原「大境 (A2)、上境 (A1)、悠境 (B2)、澄境 (C2)」等獨立別墅區組合而成。至 115 年 1 月 24 日，「好境 (B1)、清境 (C1)」決議合併成立聯合管理委員會。於 115 年 4 月 18 日完成六區合併程序，並於 4 月 28 日完成組織報備，5 月 14 日獲台中市主管機關合法核准備查。

1.2 六區地緣與戶數配置客觀現況

依據官方地籍配置圖，全社區 241 戶分布呈現明顯的地緣差異，A2 大境位處最外緣，僅佔極小比例：

分區代號	分區名稱	總戶數	戶數佔比	地理出入與共用特徵
A2 區	富宇大境 (本專案)	6 戶	2.49%	面臨龍社路公有道路，獨立出入，完全不經過社區巷道
A1 區	富宇上境	13 戶	5.39%	面臨龍社路公有道路，獨立出入
B1 區	富宇好境	42 戶	17.43%	經由龍社路內部私設巷道進出，共用巷道與環保室
B2 區	富宇悠境	55 戶	22.82%	經由龍社路內部私設巷道進出，深處社區
C1 區	富宇清境	66 戶	27.39%	經由龍社路 642 巷內部巷道進出，最大戶數聚落
C2 區	富宇澄境	59 戶	24.48%	經由龍社路 642、646 巷進出，內部大型聚落

1.3 A2 大境現行管理權責與維護之客觀差異

A2 大境 6 戶位處最外側臨公有幹道龍社路，與內部 235 戶存在實質管理需求上的顯著差異：

1. **管理費經常門收支分攤**：A2 6 戶每年繳交 7.2 萬元管理費（6 戶 × \$1,000 × 12 個月），主要用於支應內部私設巷道路面修繕、深處監視器與管制作業，門前實質維護需求極低。
2. **垃圾清運設施之非依賴**：內部巷道委由清潔廠商清運子母車（每月清運費用約 4.8~5 萬元）。大境住戶位在龍社路門前，平日均自行配合台中市環保局公有垃圾車免費收運，未實際使用內部子母車。
3. **日常庶務與信件收受**：物業管理室設立於內部貨櫃屋，大境住戶位在幹道旁，日常郵件多由郵差按鈴親送，享受之物業日常服務有限。

第貳章：法定分割之法理依據與三大客觀優勢

2.1 《公寓大廈管理條例》第 53 條與第 31 條法制程序分析

按《公寓大廈管理條例》第 53 條規定，多數各自獨立使用之建築物，其共同設施使用與管理具有整體不可分性之集居地區者，準用本條例。換言之，若特定分區之設施使用已不具整體不可分性，即具備管理分流之法理基礎。

【法定推進核心路徑】

1. 實體法理：A2 大境出入、排水、給水、垃圾自理，已實質欠缺『設施整體不可分性』。
2. 程序法理：依《條例》第 31 條特別決議門檻，建請管理委員會協助將本案提請富宇大地全體區分所有權人會議審議，決議修正規約第二條管理範圍（排除 A2 大境），促成合意分流。
3. 行政報備：大會通過後，檢具大會會議紀錄及協議書，向主管機關申辦管理組織變更與新設立備查。

2.2 核心優勢一：免子母車，生活機能完全非依賴

A2 大境面臨市府計畫道路龍社路，為台中市環保局清潔隊定時定點定線收運範圍。大境 6 戶出門即可投遞，平日均自行等候垃圾車，完全未使用內部收費子母車。大境 6 戶出具《承諾書》，自願放棄使用大社區子母車，客觀上已無公設牽絆。

2.3 核心優勢二：臨龍社路計畫道路，水電排污完全物理獨立

A2 大境 6 戶基地位處外緣，出入交通直接銜接公有幹道龍社路，出入地緣具備百分之百獨立性，無袋地通行爭議。且全區自來水進水、自用電表與排污化糞系統均為各自獨立立戶或直排公共幹管，完全未接入大社區內部加壓水池或泵浦機電設備。

2.4 核心優勢三：專款定存單獨立立卷，產權憑證清晰

富宇大地管委會於 115 年 5 月例會議題四及 9 月財報，已將新光銀行定存單第 2 筆明確獨立開立「A2 大境定存單 NT\$ 220,231 元」專單保管，帳目涇渭分明。

第參章：財務資產清算與自主預算模型

3.1 A2 大境建請專案撥還移交公共基金試算表

依據官方財報與交屋清冊，A2 大境獨立後建請大會同意專案撥還移交至大境公庫專戶之資產明細如下（金額嚴格靠右對齊）：

資產項目	應移交金額 (新台幣)	法定依據與會議記錄證明	移交割離方式
新光銀行 A2 大境定存單	NT\$ 220,231 元 (含孳生利息)	115.05.06 例會議題四決議 115.09.08 例會財務報表	定存解約或辦理存單抬頭更名移轉予富宇大境公庫專戶
富宇建設交屋管理基金	NT\$ 60,000 元 (\$10,000 × 6 戶)	115.05.05 富宇支票 241 萬入帳 (241 戶每戶 1 萬交屋基金)	由母體管委會開立支票專案撥還 A2 大境 6 戶交屋基金
5~9 月管理費結餘退款	約 NT\$ 4,500 元 (會計清算結餘)	A2 繳交 30,000 元，扣除公設水電分攤之結餘	經監察委員與財務委員清算後由活存專戶電匯撥付
合計建請撥還專款總額	NT\$ 284,731 元整	大境獨立後公庫專管之專屬儲備老本	大境管委會開戶後一次性撥入專戶保管

3.2 分割後大境 6 戶自主財務預算模型（實質負擔優化）

獨立成立「富宇大境管委會」後，6 戶透天別墅維護極度純粹。每戶每月建議管理費自原先的 \$1,000 元調降至 \$400 元（實際收費金額由大境首屆管委會及規約大會審定）：

收支項目	每月金額 (新台幣)	年度金額 (新台幣) / 說明
管理費收入 (以每戶 \$400 試算)	+ NT\$ 2,400 元	+ NT\$ 28,800 元 (6 戶全收，負擔大幅減輕 60%)
公共路燈與設施用電 (台電分攤)	- NT\$ 400 元	- NT\$ 4,800 元 (門前路燈與局部公電)
公共意外責任險與規費雜支	- NT\$ 200 元	- NT\$ 2,400 元 (法定責任保險、郵資、文具印鑑)
垃圾清運支出	NT\$ 0 元	NT\$ 0 元 (門前自行等市府免費公車型垃圾車)
每月常態盈餘 / 公共基金提撥	+ NT\$ 1,800 元	+ NT\$ 21,600 元 (轉入公庫定存滾存，老本穩健增長)

第肆章：五大推動階段與標準作業程序（SOP）

富宇大境分割之推動，兼顧法律程序的正當性與行政審查的嚴謹性，標準推動 SOP 劃分為五大階段：

階段一：A2 大境內部 100% 連署凝聚（共識準備與專案委任）

- 召開大境 6 戶客廳會，共同推選廖倫豪為專案受託召集人兼法定代理人。
- 簽署《提案申請書暨全體連署同意書》與《專案全權委任授權書》，取得 6 戶區權人 100% 親筆簽章。
- 備齊地籍圖、會議記錄與切結書，完成全套法定卷宗立案。

階段二：向富宇大地管委會正式提案（溝通與列入例會議程）

- 由受託召集人以書面正式發函向富宇大地第二屆管委會提案，列入例行會議審議。
- 雙贏溝通策略：證明大境定存 22 萬原本就是獨立存單，分割不影響大社區 760 萬老本；大境退出子母車使用，大社區垃圾容量更充裕；物業經理免除巡查負擔。

階段三：提請區分所有權人會議審議（大會特別決議）

- 依《公寓大廈管理條例》第 31 條特別決議門檻，由富宇大地全體區權人大會審議通過「富宇大地規約第二條管理範圍變更案（排除 A2 棟別）」及資產清算協議。
- 大境 6 戶依規定召開成立大會，正式成立「富宇大境管理委員會」，訂定新規約、推選管理委員會幹部。

階段四：主管機關行政變更與報備（雙軌合規備查）

- 檢具大會會議紀錄、修正後規約、分割協議書、建築圖說謄本向主管機關區公所申辦變更備查。
- 同步辦理富宇大地戶數變更報備（241 戶變更為 235 戶）及富宇大境管理組織設立報備（核准 6 戶），領取報備證明與國稅局新統一編號。

階段五：銀行專戶接收撥還、外包責任割離與自主營運啟航

- 新任主委持公所報備證明、統一編號編配通知書、印鑑，至新光銀行沙鹿分行開立「富宇大境管理委員會」公庫專戶。
- 富宇大地管委會辦理定存與交屋基金專案電匯撥付，終止大社區外包合約連帶責任，正式啟動自主營運。

第五章：常見疑慮溝通與爭議調處程序

5.1 雙贏溝通效益與鄰里互信維護

本分割提案旨在落實「各適其所、權責相符」，不引發鄰里對立：

1. 財務公款無損：A2 專單定存原本就獨立分戶列卷，返還不影響大社區原有逾 760 萬元公共基金之安全水位。
2. 減輕物業負擔：物業服務團隊可專注於內部深處 235 戶透天聚落之保全防護與子母車管理，減少跨幹道巡檢之勞碌。

5.2 主管機關爭議調處法定機制

若程序推進遭遇溝通窒礙，依《公寓大廈管理條例》第 59 條之 1 規定，得檢具相關事證向「臺中市政府都市發展局（住宅發展工程處）」申請「公寓大廈爭議事件調處委員會」進行官方調處，透過行政輔導達成法制分流。

5.3 貨櫃屋管理室產權稅籍釐清

依管委會 8 月例會動議一，貨櫃屋管理室申辦房屋稅籍事宜，於大會通過分割案後，雙方於清算協議中明定產權與稅負責任全數歸屬剩餘 235 戶，大境 6 戶自核准生效日起不承擔任何連帶稅捐。

第陸章：法制化必備實體附件與契約範本庫

【範本一】A2 富宇大境 6 戶區分所有權人獨立分割連署意向書

【法定連署書公文範本】

立連署意向書人係台中市沙鹿區「富宇大境（A2 區）」全體區分所有權人。緣於本區 6 戶透天別墅面臨龍社路公有計畫道路，人員車輛出入完全獨立；且生活垃圾均自行等候市府免費清潔隊清運，完全未使用富宇大地社區內部之收費子母車。為貫徹權責相符與管理分流，依據《公寓大廈管理條例》第 53 條、第 31 條規定，立連署書人一致申請自富宇大地管理範圍合意分割獨立，成立專屬之「富宇大境管理委員會」，並全權委託 廖倫豪 代表本區全體 6 戶辦理提案、協商與推進大會審議全般手續。

全體連署人名冊與簽章：

1. 龍社路 593 號 區權人：	身分證字號：	簽章：
2. 龍社路 595 號 區權人：	身分證字號：	簽章：
3. 龍社路 597 號 區權人：	身分證字號：	簽章：
4. 龍社路 599 號 區權人：	身分證字號：	簽章：
5. 龍社路 601 號 區權人：	身分證字號：	簽章：
6. 龍社路 603 號 區權人：	身分證字號：	簽章：

中華民國 115 年 ____ 月 ____ 日

【範本二】富宇大地 vs 富宇大境 公共基金與專款資產分割清算協議書（草案）

【資產清算協議書契約全文】

立協議書人：

甲方：富宇大地社區管理委員會（法定代表人：主任委員）

乙方：富宇大境管理委員會（法定代表人：主任委員）

緣乙方（富宇大境 6 戶）業經富宇大地全體區分所有權人會議依《公寓大廈管理條例》第 31 條做成特別決議，通過變更管理範圍合意獨立分割在案。雙方本於誠信互惠原則，就公共基金與資產清算移交事項訂立本協議書，條款如下：

第一條（定存專單移交）：甲方保管於新光銀行沙鹿分行之「A2 大境定存專單」（存單本金新台幣 220,231 元整及截至移交日止之孳生利息），甲方同意於主管機關核准備查後 15 日內，配合辦理存單更名或解約匯撥至乙方公庫專戶。

第二條（交屋基金撥還）：起造人富宇建設交付之管理基金，甲方同意按乙方 6 戶預繳份額，核實專案撥還新台幣 60,000 元整至乙方公庫專戶。

第三條（公設權益割離與生活自理）：乙方自分割生效日起，生活廢棄物自行等候市府公有垃圾車清運，自願放棄使用甲方內部之垃圾子母車及貨櫃屋管理室，亦不再分攤甲方內部之清潔維護費用。

第四條（水電排污獨立與外包免責）：乙方各戶自來水、用電、排污設施各自獨立立戶自理。大境分割生效之次月 1 日起，甲方所簽訂之外包服務合約與乙方無涉，乙方不負連帶責任。

第五條（協議生效要件）：本協議書經雙方主任委員代表簽章用印，並經主管機關核准管理組織變更與新設報備後正式生效。

甲方：富宇大地社區管理委員會 主任委員簽章：_____

乙方：富宇大境管理委員會 主任委員簽章：_____

中華民國 115 年 ____ 月 ____ 日